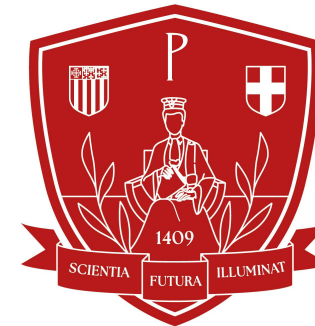
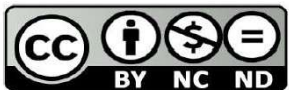


# Thème 9 - La responsabilité sans faute de l'administration

Droit administratif

Licence 2<sup>e</sup> année, semestre 4 – Division A

Cours de M. Frédéric LAURIE



**amU** Faculté de droit  
et de science politique  
Aix Marseille Université

Le droit commun de la responsabilité de la puissance publique est fondé sur la faute de service. La responsabilité sans faute constitue donc une exception :

- Soit une exception légale en présence de régimes législatifs spéciaux de responsabilité de la puissance publique ;
- Soit une exception née de la jurisprudence en raison de l'impuissance de la faute à fonder la cause d'un dommage causé par l'activité de l'administration.

La responsabilité est alors fondée sur :

- Le risque né d'une activité administrative
- La rupture d'égalité entre les charges publiques

L'application d'un régime de responsabilité est toujours un régime favorable pour la victime qui se trouve dispensée pour engager la responsabilité de l'administration de toute faute à prouver. Elle n'a qu'à démontrer l'existence de son préjudice, si les conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité sans faute sont réunies.



La réparation du préjudice né de l'application d'un régime de responsabilité sans faute de l'administration suit aussi un régime spécifique par rapport à celui de la responsabilité pour faute à prouver.

Ce sont les quatre points qui seront envisagés pour l'étude de ce dernier thème du cours de droit administratif de deuxième année.

On n'envisagera pas le régime de responsabilité pour dommages de travaux publics qui concerne aussi les dommages nés de la réalisation de travaux publics que de l'utilisation ou non d'un ouvrage public. Ce régime est étudié dans le cours de troisième année de droit administratif des biens.



## **Section 1 – Les régimes législatifs spéciaux devant le juge administratif**

Les régimes législatifs de responsabilité administrative sont hétérogènes et difficiles à systématiser.

Ils traduisent parfois l'expression de la solidarité nationale, grâce à des régimes spéciaux d'indemnisation destinés à réparer les préjudices subis par certaines catégories de victimes qui ne pourraient pas être correctement indemnisées par les mécanismes habituels de responsabilité

Dans ce cas, l'Etat institue fréquemment des fonds d'indemnisation, chargés d'assurer l'indemnisation des victimes. Il faut distinguer cette logique d'indemnisation du mécanisme de responsabilité proprement dit.

La particularité des régimes législatifs est d'attribuer la compétence juridictionnelle pour indemniser des dommages liés à l'action administrative au juge judiciaire (voir thème 1) comme au juge administratif.

## Liste des régimes législatifs spéciaux relevant de la compétence de la juridiction administrative :

# Responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et des rassemblements : article L.211-10 du code de la sécurité intérieure

Elle est engagée dès lors que le lien de causalité entre les violences de la manifestation et les dommages allégués est établi

# Responsabilité de l'Etat en cas de décès d'un détenu comme usager du service public pénitentiaire : Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009

# Indemnisation par l'Etat de certaines atteintes à la santé par l'intermédiaire de l'ONIAM (office national d'indemnisation des accidents médicaux). L'ONIAM indemnise :

- Les accidents médicaux (voir plus loin) : loi du 2 mars 2002 ;
- Les victimes des campagnes de vaccination obligatoire : loi du 9 août 2004 ;
- Les victimes contaminées par le virus du sida : loi du 31 décembre 1991 modifiée ;



- Indemnisation de la contamination par le virus de l'hépatite C, de l'hépatite B et du virus T-lymphotropique humain : loi du 2 mars 2002, lois de financement de la sécurité sociale pour 2009 et pour 2013 ;
- Indemnisation pour faire face à la probabilité de dommages de masse, régime né après l'affaire du Médiateur mettant en cause la responsabilité du laboratoire Servier (art. L. 1141-24-1 du code de la santé publique). La charge financière de la réparation est en principe assumée par le fabricant du produit et ses assureurs. L'ONIAM n'interviendra au nom de la solidarité nationale qu'en cas de défaillance de leur part, sur dotation de l'Etat.

#### # Exposition à des catastrophes sanitaires :



- Indemnisation des victimes exposées à l'amiante : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) créé par la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
- Indemnisation des victimes des essais nucléaires : loi du 5 janvier 2010 ; Présomption de causalité : la victime doit seulement établir qu'elle se trouvait dans l'une des zones contaminées pendant la période où les retombées radioactives se sont produites, et qu'elle souffre d'une maladie radio-induite.

## Section 2 – La responsabilité sans faute fondée sur le risque

La responsabilité pour risque s'applique en principe lorsque l'administration utilise des choses dangereuses ou expose les personnes à des activités ou techniques dangereuses.

Il n'y a pas de théorie générale. Il faut raisonner au cas par cas au gré des reconnaissances successives de l'application de ce régime par le juge administratif.

### § 1 – Le risque né des choses, méthodes et situations dangereuses



1° Premier cas : risque né des **explosifs...**

**CE, 28 mars 1919, Régnault-Desrozières** : indemnisation sans faute de l'administration en raison de l'explosion d'un stock de munitions

" que ces opérations effectuées dans des conditions d'organisation sommaires, sous l'empire des nécessités militaires, comportaient des risques excédant les limites de ceux qui résultent normalement du voisinage, et que de tels risques étaient de nature, en cas d'accident survenu en dehors de tout fait de guerre, à engager, indépendamment de toute faute, la responsabilité de l'État ".

Par exception : inapplication du régime :

- Pour les fusées utilisées pour le tir des feux d'artifice (responsabilité pour faute alors) : CE, 30 mars 1979, Moisan, *Rec.*, p. 143 ;
- Si la victime est dans une situation contractuelle avec l'administration (cas du transporteur des choses dangereuses : CE, 5 janv. 1972, Sté Unitchadienne, *Rec.* p. 4 .

2° Puis extension de la jurisprudence Régnauld-Déroziers aux **armes et engins dangereux** : **CE, Ass., 24 juin 1949, Consorts Lecompte, GAJA**

« la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée même en l'absence d'une [telle] faute dans le cas où le personnel de la police fait usage d'armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'exercice de ce service public »





Toutefois, ce régime favorable de responsabilité sans faute ne vaut que pour les tiers à l'opération de police, c'est-à-dire les " personnes étrangères à l'opération " qui a occasionné l'accident (pour les autres victimes : application d'un régime de responsabilité pour faute simple).

Ex. : les simples passants

Les juridictions judiciaires appliquent les " règles du droit public " lorsque la responsabilité de l'État résulte du fait de la police judiciaire.

La notion d'armes dangereuses a été largement interprétée : elle comprend toutes les armes à feu (pistolet : CE, 1er juin 1951, Époux Jung, *Rec.*, p. 312) mais aussi les tasers (CE, 15 février 2013, req. n° 351443).

Exclusion en revanche des grenades lacrymogènes (pas de « risque exceptionnel ») et des matraques.



## § 2 – Extension aux méthodes et personnes placées sous la garde de l'administration

Il existe un risque spécial né de la garde par l'administration des enfants pour les dommages causés aux tiers ou aux usagers du service public par ces enfants.

Enfants concernés :

- enfants délinquants rééduqués en milieu ouvert : CE, Sect., 3 févr. 1956, Thouzellier ; ou placé dans un établissement privé non habilité ;
- enfants confiés soit à des établissements spécialisés, soit à une " personne digne de confiance « : CE, 5 décembre 1987, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Pelle, req. n° 142263.
- Mineurs confiés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative : CE, 11 février 2005, GIE Axa Courtage, req. n° 242169 ;
- Enfants au domicile d'une assistante maternelle agréée :
- Pupilles de l'État : CE, 5 juillet 2006, Caisse régionale des assurances mutuelles Somme, M. et Mme Jean F., req. n° 264750



La jurisprudence ne se limite pas aux enfants. Elle s'applique aussi aux dommages causés par :

- Des personnes affectées d'une maladie mentale bénéficiant de sorties d'essai (pour les réadapter) ou d'un placement familial surveillé.
- Des détenus, bénéficiaires de permissions de sortie (CE, 2 déc. 1981, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ Theys) ou de mesures de semi-liberté et de libération conditionnelle.

### **§ 3 – Extension aux méthodes thérapeutiques nouvelles**

La responsabilité sans faute s'applique aussi aux personnes hospitalisées qui ont été exposées à un risque spécial de dommages du fait de la mise en œuvre de certaines méthodes thérapeutiques lorsque ses conséquences ne sont pas entièrement connues, : CAA Lyon, 21 déc. 1990, Gomez.



➤ Jurisprudence sur l'aléa thérapeutique

## Aléa thérapeutique devenu accident médical

Consécration de la notion d'aléa thérapeutique (qui n'existait pas jusque là) : **CE, Ass., 9 avril 1993, Bianchi, req. n°69336**

Conditions restrictives :

*« Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente **un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé**, la responsabilité du service public hospitalier est engagée **si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité** »*

- Application limitée des critères qui a conduit le juge à n'indemniser l'aléa thérapeutique que dans des cas « impossibles »
- Mais la solution est parue inéquitable car elle impliquait une forte condamnation des établissements hospitaliers.

## **Evolution : loi du 2 mars 2002 sur les droits des patients : la notion d'accident médical « remplace » celle d'aléa thérapeutique**

Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, **un accident médical**, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale **ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale :**

- **lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins**
- **qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé** comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

## **Conditions d'admission de la qualification d'accident médical : fixation du pourcentage et de conditions alternatives pour bénéficier de la solidarité nationale**

**Pour bénéficier de la solidarité nationale, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique est fixé à 24 %.**

Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.

**A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :**

- 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer une activité professionnelle ;
- 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence.

Les conditions de l'article L. 1142-1 paraissent sévères, mais elles ne font que reprendre la jurisprudence "*Bianchi*" pour l'essentiel :

- la condition de l'anormalité des conséquences figurait déjà.
- Quant au seuil de 24 %, il est critiqué en raison de son caractère élevé, laissant nombre de victimes d'accidents médicaux handicapées sans dédommagement.

Finalement, seuls des cas « impossibles » demeurent indemnisés.

Le taux de 24 % représente, en quelque sorte, la part résiduelle de risque individuel face à l'État-providence, qui socialise le risque au-delà. Si la demande sociale s'accroît, cette part individuelle diminuera jusqu'à disparaître.

## **Accident médical et faute médicale à raison des mêmes faits**

La survenance d'un aléa médical ou d'un accident médical se conjugue parfois avec une faute médicale : ce sera le cas lorsque, l'aléa survenant en cours d'intervention, il se produit un retard de détection et donc de prise en charge.

L'article L. 1142-18 du code de la santé publique envisage ce cas de figure, et autorise les Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI) à opérer un partage d'indemnisation entre l'ONIAM, pour la part d'aléa, et l'établissement, pour la part de sa faute dans les séquelles survenues



## § 4 – Risque encouru par les collaborateurs occasionnels du service public

Ces collaborateurs ne sont ni des fonctionnaires ni des agents publics contractuels. Cette collaboration peut prendre diverses formes, elle est interprétée largement.

Exemples :

- Parents d'élèves bénévoles participant à des travaux dans l'enceinte d'une école communale collaborent à un service public communal ;
- Personne qui a accepté bénévolement, à la demande de la commune, d'accompagner les élèves de la classe de sa fille lors du cross des écoles primaires;
- Particulier qui reconduit un automobiliste à la gare, sur la demande des douaniers qui venaient de procéder sur lui à une perquisition et à une saisie de marchandises;
- Personne qui se noie en tentant de porter secours à un baigneur en difficulté ou celle qui a traversé les flammes d'un incendie pour sauver son fils et sa soeur (l'existence d'un lien de parenté importe peu).



Le bénéfice du régime de responsabilité sans faute bénéficie :

- aux requis, c'est-à-dire aux personnes obligées d'apporter leur concours au service public (par une administration, comme la police, la gendarmerie nationale ou toute autre administration) ;
- aux personnes dont l'aide a été demandée par l'autorité publique ;
- aux collaborateurs " spontanés " pour autant qu'ils aient agi pour répondre à une "urgente nécessité" : CE, 17 avril 1953, Pinguet, *Rec.*, p. 177.

Il importe en toute hypothèse que l'activité à laquelle le collaborateur occasionnel a participé constituer un véritable service public, relevant de la personne publique dont la responsabilité est recherchée (sous réserve donc de la reconnaissance du caractère de service public de l'activité à laquelle la victime a collaboré).



### **Section 3 – La responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques**

Il existe des hypothèses où l'action ou l'inaction de l'administration expose l'administré à subir un dommage en l'absence de toute faute ou danger de quelque nature que ce soit.

Dans ce cas, le motif de l'engagement de la responsabilité de l'administration repose sur le caractère discriminatoire des effets de l'action ou de l'inaction de l'administration par rapport aux autres administrés ou usagers.

Le juge administratif considère alors que c'est la rupture d'égalité devant les charges publiques subies par la victime qui justifie le dommage qu'elle subit ou a subie.

Ici encore, il n'y a pas de théorie générale, juste des cas qui s'ajoutent les uns aux autres.



## **§ 1 – La responsabilité du fait des décisions administratives régulières**

On sait que toute illégalité est fautive. Toutefois, la responsabilité de l'administration peut aussi être engagée en l'absence d'illégalité entachant la décision administrative.

Ceci montre bien que l'administration est soumise tant au principe de légalité qu'au principe de responsabilité puisque ce second principe ne requiert pas d'illégalité préalable pour qu'un contrôle de l'administration soit exercé.

Des actes juridiques réguliers, positifs ou négatifs, peuvent causer à certains administrés des dommages importants.



## A - Refus de prêter main-forte à l'exécution des décisions de justice

### CE, 30 novembre 1923, Couitéas, GAJA

« le justiciable nanti d'une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur la force publique pour l'exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si le Gouvernement a le devoir d'apprécier les conditions de cette exécution et de refuser le concours de la force armée, tant qu'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, le préjudice qui résulte de ce refus ne saurait, s'il excède une certaine durée, être une charge incombant normalement à l'intéressé, et qu'il appartient au juge de déterminer la limite à partir de laquelle il doit être supporté par la collectivité ».

La jurisprudence *Couitéas* s'applique également :

- aux refus justifiés d'expulser des grévistes occupant les lieux de travail (CE, 3 juin 1938, Sté La Cartonnerie et Imprimerie Saint-Charles) ;
- aux expulsions des locataires ou occupants sans titre (CE, 9 nov. 1967, Ministre de l'intérieur c. Fiat, *Rec.*, p. 409).



Le droit à indemnité est toutefois subordonné au fait que le refus d'exécution ait été maintenu au-delà d'une certaine période pendant laquelle il est considéré comme normal.

## **B – Refus de concours de la force publique**

Ce refus est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration en l'absence de toute décision juridictionnelle préalable.

Exemples :

- blocage des ports maritimes (CE, 11 mai 1984, Port autonome Marseille c. Sté navales Chargeurs Delmas-Vieljeux) ;
- mouvements de grève des personnels de la navigation aérienne (CE, 15 nov. 1985, Ministre des transports c. Sté Europe Aéro-service



## C – Autres cas

D'autres cas sont retenus occasionnellement par le juge administratif pour engager la responsabilité sans faute de l'administratif fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques. Il faut, à chaque fois, que la victime ait subi un préjudice spécial et anormal du fait de l'action ou de l'inaction administrative.

Sans prétendre à l'exhaustivité, on trouve :

- Le défaut d'application ou l'application d'une législation et d'une réglementation ;
- Le propriétaire qui a dû demander un permis de construire modificatif à la suite de la découverte fortuite dans son terrain de vestiges archéologiques ;
- Une commune ou une entreprise subissant un préjudice du fait de l'abandon d'un projet de l'administration ;
- Des mesures administratives prises à l'encontre d'une personne injustement soupçonnée d'avoir commis une infraction (par exemple : retrait d'agrément d'une assistante maternelle relaxée pénalement de faits qui lui étaient reprochés)
- Un marchand de souvenirs ne pouvant plus travailler du fait d'un arrêté de police du maire restreignant la circulation le long des chemins (CE, 22.02.1963, Cne de Gavarnie)

## § 2 – La responsabilité du fait des lois et des conventions internationales

Cette responsabilité sans faute est distincte des autres responsabilités engagées sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques. Son application dépend en effet de la volonté du législateur ou des stipulations de la convention internationale.



**1<sup>er</sup> arrêt de principe : CE, Ass., 14 janv. 1938, SA produits laitiers " La Fleurette " , GAJA**

À la suite de l'interdiction par la loi du 9 juillet 1934 de la fabrication de tous produits susceptibles de remplacer la crème naturelle et ne provenant pas exclusivement du lait, la société anonyme des produits laitiers " La Fleurette " doit renoncer à son activité. Dans le silence de la loi, le Conseil d'État lui reconnaît droit à réparation "

*« Que rien, ni dans le texte même de la loi ou dans ses travaux préparatoires, ni dans l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne permet de penser que le législateur entend faire supporter à l'intéressée une charge qui ne lui incombe pas normalement; que cette charge créée dans un intérêt général, doit être supportée par la collectivité.*



## **2<sup>nd</sup> arrêt de principe : CE, Ass, 8 février 2007, Gardedieu, req. n° 279522**

Le Conseil d'État a également consacré l'obligation pour l'État d'indemniser les préjudices résultant pour une victime de l'application d'une loi contraire aux engagements internationaux de la France.

**Extension : responsabilité sans faute en raison des traités internationaux engageant la France : CE, Ass., 30 mars 1966, Cie générale d'énergie radioélectrique, GAJA**

Ses locaux ayant été réquisitionnés par l'armée allemande, la compagnie générale radio-électrique prétendait qu'elle avait droit au paiement d'une indemnité à la charge de l'État français, en raison du préjudice résultant de la rupture de l'égalité devant les charges publiques qu'avait entraîné pour elle la signature par le Gouvernement français d'accords internationaux, empêchant jusqu'à une date indéterminée toute réclamation de sa créance à l'État allemand.

➤ Application des principes de la jurisprudence *La Fleurette*



« Considérant que la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres États et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même, ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation soit d'une gravité suffisante et présente un caractère spécial... »

Application :

Responsabilité de l'Etat pour avoir appliqué une coutume internationale (CE, Sect., 14 octobre 2011, Saleh et a.).



## Conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité du fait des lois

La responsabilité de l'État du fait des lois est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition

1. que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et,
2. que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.

## Section 4 – La réparation du préjudice né de l'engagement de la responsabilité sans faute

En matière de responsabilité sans faute, la réparation de la victime est subordonnée à une double condition : l'existence d'un préjudice présentant certains caractères, un lien susceptible de rattacher le dommage à une activité de l'Administration.

1° Comme le régime de la responsabilité pour faute, le préjudice indemnisable doit présenter **le caractère certain et réparable**.

# Le **caractère certain** est admis largement. le préjudice peut être **né et actuel**. Il **peut aussi être futur** et notamment consister dans **la perte d'une chance**.



# Le **caractère réparable** est désormais aussi apprécié largement :

- Pas de difficulté pour apprécier les dommages causés aux biens car ils sont évaluable ;
- Pour les dommages corporels : alignement sur le barème de l'ONIAM : admission des souffrances physiques, du préjudice esthétique ou moral.

2° Les régimes de responsabilité sans faute à prouver traduisent une forme de socialisation du dommage.

Son indemnisation qui est facilitée par l'absence de faute à prouver constitue un choix de protéger certaines victimes compte tenu des dommages qu'elles ont subis.

Néanmoins, tous les dommages ne peuvent être socialisés par une mise en cause « automatique » de la responsabilité de l'administration sans faute à prouver.

C'est pourquoi le dommage indemnisable dans le cadre d'un régime de responsabilité sans faute doit présenter **le caractère d'être aussi spécial et anormal.**



## Le caractère spécial et anormal du préjudice



L'exigence de l'anormalité et de la spécialité du dommage ne pose pas de difficulté lorsque la responsabilité de l'administration est engagée à raison des choses, méthodes ou situations dangereuses :

- Les préjudices corporels sont considérés comme des dommages anormaux.
- Chaque victime d'un tel préjudice est considérée comme une victime unique, ce qui caractérise la condition de spécialité. C'est la situation particulière de la victime qui rend le préjudice spécial.

L'anormalité est appréciée par rapport à l'usage normal d'une chose et/ou par rapport au degré de sujétion qu'impose l'activité de l'administration. Il présente donc un certain niveau de gravité en tenant compte des circonstances de l'espèce.

En conséquence, le préjudice anormal et spécial est défini comme **celui qui excède ce que tout un chacun doit supporter du fait de l'activité administrative, dans l'intérêt général qu'elle poursuit.**

## **Application en matière médicale :**



La loi du 2 mars 2002 a allégé l'exigence d'un préjudice exceptionnellement anormal exigé par le Conseil d'Etat dans la jurisprudence « *Bianchi* ». Désormais, l'indemnisation de l'accident médical repose sur le caractère spécial et anormal du préjudice.

## **Renforcement des conditions d'indemnisation en matière de responsabilité du fait des lois et des convention internationales**

- La mise en jeu de cette responsabilité suppose un préjudice anormalement grave et spécial.

## **Allègement de ces conditions en matière d'indemnisation des dommages causés aux collaborateurs occasionnels des services publics**

- L'indemnisation est acquise lorsqu'ils subissent un dommage quelconque.

### 3° Le lien de causalité

Pour que la responsabilité de l'administration soit engagée, il faut que le préjudice se rattache à un fait qui lui est imputable, c'est-à-dire établir le lien de causalité.

Il y a deux méthodes d'appréciation du lien de causalité.

#### 1. La théorie de l'équivalence des conditions

Selon cette théorie, un événement est réputé causal lorsque le dommage n'aurait pu survenir sans lui, même si la cause est lointaine. Cette théorie est le plus souvent utilisée en cas de pluralité d'auteurs du dommage.

#### 2. La théorie de la causalité adéquate

Cette théorie consiste à rechercher si un préjudice est la conséquence normale d'une situation ou d'une cause. Le juge administratif se réfère en général à cette théorie : CE, Sect., 14 octobre 1966, Marais, *Rec.*, p. 548.





## 4° Causes exonératoires de la responsabilité

### - Faute de la victime

La faute de la victime peut partiellement ou totalement exonérer la personne publique de sa responsabilité

### - Force majeure

Les caractères de la force majeure sont l'imprévisibilité, l'extériorité et l'irrésistibilité. Si ces conditions sont réunies, la personne publique ne peut voir sa responsabilité engagée.

En revanche, le fait du tiers constitue une cause exonératoire inopérante en matière de responsabilité sans faute (alors qu'elle est invocable en matière de responsabilité pour faute).

